

1501125-98.2020.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2218049/2020 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 8884029 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 1147123/20/020 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 1151987/20/020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501125-98.2020.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501125-98.2020.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2218049/2020 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 8884029 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 1147123/20/020 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 1151987/20/020 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 225/20/121 - DEL.INV.GER. REGISTRO, 2218049 - 02º D.P. REGISTRO, 1147123/20/020 - 02º D.P. REGISTRO, 1151987/20/020 - 02º D.P. REGISTRO, 225/20/121 - 02º D.P. REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON LISBOA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

EVERTON LISBOA, qualificado a fls.12, foi processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 12 de agosto de 2020, durante da madrugada na Rua Raimundo Bispo da Cruz, 140, Nosso Teto, município e Comarca de Registro, subtraiu, para si, uma janela de alumínio e uma bicicleta, parcialmente recuperados, pertencentes a Kellen Cristina Gomes.

Apurou-se que, nos meses de julho e agosto de 2020, diversos objetos (motor de portão, fios e cabos para instalação elétrica e ferramentas) foram subtraídos do

interior da casa de Kellen, que estava em reforma.

Na data dos fatos, aproveitando-se da falta de vigilância própria do período noturno, o denunciado decidiu invadir a casa da vítima para subtrair bens.

Ingressou no local, se apossou da janela e da bicicleta e se evadiu. Em seguida, escondeu a janela em área de mata próxima à sua casa, a qual foi encontrada pela vítima em razão de informação passada por terceiro, que viu o acusado carregando bens e conduzindo a bicicleta.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: EVERTON LISBOA (fls.12/13) e Kellen Cristina Gomes (fls.39).

A peça foi instruída com: boletim de ocorrência (fls.3/4), relatório de investigação (fls.10/11), laudo pericial (fls.42/46), relatório final (fls.47/48) e folha de antecedentes (fls.61/78).

Manifestação do Ministério Público a fls.52.

A denúncia foi oferecida a fls.102 e recebida às fls.103/104, em 14 de dezembro de 2021.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação às fls.133/136.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.137/138.

Em audiência foram ouvidos: Kellen Cristina Gomes e Almir Cardoso.

As partes apresentaram memoriais às fls.165/166 e 177/192.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

A vítima Kellen Cristina Gomes disse que, na época, sua casa estava em reforma, que, em razão disso, não tinha ninguém no local. Disse que furtaram uma bicicleta e a fiação e que, passados dois dias, subtraíram pertences que estavam na garagem; que, após três dias, arrombaram o portão e levaram um motor e uma janela. Disse que postou no Facebook sobre a janela, que uma pessoa a chamou (no Facebook) e falou que viu um indivíduo, ora acusado, carregando a janela na bicicleta e que ele tinha deixado a janela escondida em uma área de mato, localizada duas ruas depois da casa da vítima. Disse que foi até o local e encontrou a janela e que, coincidentemente, os outros pertences foram subtraídos na mesma semana da janela, bem por ela recuperado. Disse que soube por pessoas do bairro que o acusado é conhecido por cometer furtos, que soube que ele é conhecido pelo apelido de "mortadela", que, ao chegar na delegacia, informou aos policiais sobre o ocorrido e passou o apelido do acusado, já que desconhecia o nome dele, que os policiais já identificaram EVERTON como sendo "mortadela". Disse que, quando os primeiros pertences foram subtraídos, era fácil adentrar em sua casa, pois o muro dava acesso direto à garagem, já em relação ao dia em que a janela foi subtraída, foi preciso arrombar o portão. Disse que desconhece o porque da menção da bicicleta, que fez o boletim apenas da janela e de um motor, que teria mencionado a bicicleta em outro boletim de ocorrência. Disse que desconhece a pessoa que informou sobre a janela subtraída, que a pessoa mandou mensagem via Facebook e estava como "spam", que essa pessoa teria dito que estava levando a filha ao hospital por volta das 2h da manhã, momento em que viu o acusado carregando a janela.

A testemunha Almir Cardoso, policial civil, disse que, na época dos fatos, a vítima forneceu o nome do acusado, que o acusado foi à delegacia, que confessou ter pego a janela, entretanto, alegou que a encontrou na rua, abandonada, em frente à uma residência. Disse que a vítima já tinha recuperado a janela e que os outros bens eles não conseguiram recuperar. Disse que a vítima soube por uma pessoa que o acusado estava carregando a janela, que a vítima mencionou que outros bens também foram subtraídos, que o acusado confessou apenas ter pego a janela. Disse que, no boletim elaborado pela vítima, constaram outros bens: motor, motor do portão, janela, maquita, entretanto, que não consta bicicleta. Disse que não conseguiram identificar a pessoa que teria passado informação à vítima, que não há outro elemento (a não ser a pessoa que teria relatado à vítima) que leve a EVERTON.

Assim, a prova dos autos é insuficiente para a condenação, uma vez que há apenas a palavra da vítima, que disse que um terceiro lhe contou ter visto EVERTON carregando os bens e deixando em um local.

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, ABSOLVENDO EVERTON LISBOA da acusação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Registro, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA